

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2289/2531

เด็ก ชาย สุธี ประกอบศรี โดยนายบน
ประกอบศ รี ผู้แทน เฉพาะคดี

โจทก์

กับพวก

โจทก์

นาย สะอาด เสา เวียง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 850, มาตรา 851

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยที่ 2 ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับฝ่ายโจทก์ว่าจะจ่ายค่า
ทำขวัญให้ในกรณีเรื้อยนต์หางยาวรับจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 จมลงทำให้มารดา
พี่สาว และบุตรโจทก์ซึ่งโดยสารเรือมาด้วยจมน้ำตาย แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น
ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว ดังนั้นสัญญาประนีประนอม
ยอมความนั้นย่อมเป็นสัญญาที่ไม่ชอบ จำเลยจะอ้างเอาสัญญาประนีประนอมยอม
ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้หาได้ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ให้รับผิดชอบใน
มูลละเมิดซึ่งจำเลยที่ 1 ลูกจ้างได้ขับเรื้อยนต์หางยาวไปในทางการที่จ้างได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 และจำเลยที่
2 ที่ 3 ที่ 4 เป็นเจ้าของกิจการเรื้อยนต์หางยาวข้ามฟากแม่น้ำมูลเมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2523 เวลา 8 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ได้ขับเรื้อยนต์หางยาวของจำเลยที่ 2 ที่ 3

ที่ 4 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยดังกล่าว โดยมีมารดาและพี่สาวของโจทก์ที่ 1 และบุตรของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 โดยสารร่วมกับคนอื่น จำเลยที่ 1 ขับเรือออกจากฝั่งด้านอำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อข้ามแม่น้ำมูลไปทางด้านอำเภอยางชุมน้อย โดยประมาทด้วยความเร็วสูง เมื่อเรือแล่นไปถึงกลางลำน้ำมูล จำเลยที่ 1 ได้เร่งความเร็วขึ้น ประกอบกับกระแสน้ำไหลเชี่ยว น้ำได้เข้าทางหัวเรือ เรือเอียงไปมาและเสียการทรงตัวจมลงในกระแสน้ำ มารดาและพี่สาวของโจทก์ที่ 1 และบุตรของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 จมน้ำตายขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งห้ารวมเป็นเงิน 300,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียวเป็นเจ้าของกิจการเรือข้ามฟากลำเกิดเหตุ จำเลยที่ 4 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างแต่ได้แอบนำเรือของจำเลยที่ 2 ไปรับคนโดยสารเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยอื่นไม่รู้เห็นยินยอม ผู้โดยสารมีส่วนร่วมในการที่ทำให้เรือล่ม จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย โจทก์เรียกค่าสินไหมทดแทนเกินความเป็นจริงหลังเกิดเหตุโจทก์ทั้งห้ากับจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและรับเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความไปแล้ว โจทก์ทั้งห้าจึงฟ้องเรียกร้องอีกไม่ได้ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว สัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข 4 ไม่มีผลผูกพันโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ส่วนโจทก์ที่ 4 และที่ 5 ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยแล้ว มูลละเมิดจึงระงับไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น แต่จำเลยยังไม่ได้ชำระเงินให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ส่วนค่าสินไหมทดแทนนั้น ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ชดใช้ให้

โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 43,550 บาท ชดใช้ให้โจทก์ที่ 2 ที่ 3 คนละ 23,350 บาท พร้อมทั้ง ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จส่วนโจทก์ที่ 4 และที่ 5 ให้ ยกฟ้อง

โจทก์ที่ 4 ที่ 5 และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นเจ้าของเรือลำที่ล่ม และใช้เรือดังกล่าวหาประโยชน์ร่วมกัน จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและขับเรือลำดังกล่าว ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 โดยประมาณ หนังสือสัญญาจ่ายเงิน ตามเอกสารหมาย จ.ล.4 ไม่มีผลใช้บังคับที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ชดใช้ค่าทำศพให้แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 คนละ 3,000 บาท นั้นชอบแล้ว และที่ ศาลชั้นต้นกำหนดค่าขาดไร้อุปกรณ์ให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 คนละ 20,000 บาท นั้น ชอบแล้ว โจทก์ที่ 5 มีอำนาจที่จะฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปกรณ์ในการที่นางวันเพ็ญบุตร โจทก์ที่ 5 และบุตรของนางวันเพ็ญถึงแก่ความตายได้ โจทก์ที่ 4 ที่ 5 สมควรได้รับ ค่าโลงศพคนละ 350 บาท ค่าทำศพคนละ 3,000 บาท ค่าขาดไร้อุปกรณ์คนละ 20,000 บาท พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 4 ที่ 5 คนละ 33,350 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ฟ้องให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 คนละไม่เกิน 50,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 คนละ 23,350 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ในชั้นนี้จึงมีปัญหาเฉพาะฎีกา

ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ในเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เกี่ยวกับโจทก์ที่ 1 ที่ 4 และที่ 5

ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติแล้วว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นเจ้าของและเป็นผู้ครอบครองเรือพิพาทร่วมกัน จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและขับเรือลำดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 โดยประมาท

ในเบื้องต้นจะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 2, ที่ 3 และที่ 4 ที่ว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2, ที่ 3 และที่ 4 หรือไม่ เสียก่อน

ตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลยได้ความตรงกันว่า นายสวนจำเลยที่ 2 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนายเช็น เสาวเวียงนายพร โคตรรัตน์ นายหนู เสาวเวียง นายเทือง โตมร และนายบน ประกอบศรีตามเอกสารหมายเลข 1 และตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบุคคลดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข 4 ต่อหน้าพนักงานสอบสวนว่าจะให้ค่าทำขวัญกับบุคคลเหล่านั้นในฐานะที่เป็นทายาทของผู้เสียหายเป็นเงินคนละ 2,500 บาท เฉพาะรายนายบน ประกอบศรี เป็นเงิน 5,000 บาท แต่ปรากฏว่านายสวน จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาเอกสารหมายเลข 1 และ จ.ล.4 เมื่อเป็นเช่นนี้สัญญาเอกสารหมายเลข 1 และ จ.ล.4 ย่อมเป็นสัญญาที่ไม่ชอบจำเลยจะอ้างเอาสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้หาได้ไม่ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 จึงมีอำนาจที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้รับผิดชอบในมูลละเมิดซึ่งจำเลยที่ 1 ลูกจ้างกระทำไปในการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้

ปัญหาต่อไปในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ชดใช้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 40,000 บาทชดใช้แก่โจทก์ที่ 4 และที่ 5 คนละ 20,000 บาท สูงเกินไปนั้น เห็นว่า โจทก์ที่ 1 กำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน

ค่าอุปการะเลี้ยงดูที่โจทก์ที่ 1 ขอมາเดือนละ 500 บาท รวมทั้งหมด 40,000 บาท เป็นการพอสมควรแล้ว ส่วนการอุปการะเลี้ยงดูของโจทก์ที่ 4 และที่ 5 แม้โจทก์ที่ 4 และที่ 5 จะไม่ได้นำเสนอว่า ผู้ตายมีรายได้เดือนละเท่าใด เคยให้หรือสามารถที่จะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นเงินเท่าใดก็ตามที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้โจทก์ที่ 4 และที่ 5 รายละ 20,000 บาทก็เป็นการพอสมควรแล้วเช่นกัน แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 4 โจทก์ที่ 5 รายละ 33,350 บาทนั้นเป็นการรวมจำนวนเงินไม่ถูกต้อง แม้คดีนี้จำเลยที่ 1 จะมีได้ฎีกา แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 4 โจทก์ที่ 5 รายละ 23,350 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ